

한 국 관 광 공 사 감 사

권 고

감 사 명 : 정보기술(IT) 및 정보보안 특정감사

제 목 : 영상정보처리장치 업무 자회사 위탁 시 법적 의무 규정 사항 누락

관계부서 : ■■■팀

내 용

1. 업무 개요

공사는 본사, 서울센터, 사랑채, 제주지사 및 중문골프장 시설의 관리 업무를 자회사인 ◇◇◇(주)에 위탁하고 있고, ■■■팀은 그 중 대표적인 본사 시설의 관리 업무 위탁을 담당하고 있다.

본사, 서울센터, 사랑채, 제주지사 및 중문골프장 모두 시설 관리 업무 위탁 용역 계약서에 첨부된 과업내용서에 시설에 설치된 CCTV⁷⁾의 관리 업무가 포함되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 및 그 시행령에서는 영상정보처리기기의 설치·운영에 관하여 [표]와 같은 규정을 두고 있다.

7) Closed Circuit Television. 폐쇄회로 텔레비전으로 「개인정보 보호법」 및 동법 시행령 상 영상정보처리기기에 속한다.

**[표] 「개인정보 보호법」 및 동법 시행령 중 공공기관의 영상정보처리기기
설치·운영에 관한 조항**

「개인정보 보호법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7. “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 대통령령으로 정하는 장치를 말한다.

제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ⑧ 영상정보처리기기운영자는 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있다. 다만, 공공기관이 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

「개인정보 보호법 시행령」

제3조(영상정보처리기기의 범위) 법 제2조제7호에서 “대통령령으로 정하는 장치”란 다음 각 호의 장치를 말한다.

1. 폐쇄회로 텔레비전: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장치

가. 일정한 공간에 지속적으로 설치된 카메라를 통하여 영상 등을 촬영하거나 촬영한 영상정보를 유무선 폐쇄회로 등의 전송로를 통하여 특정 장소에 전송하는 장치

나. 가목에 따라 촬영되거나 전송된 영상정보를 녹화·기록할 수 있도록 하는 장치

2. 네트워크 카메라: 일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치·관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집·저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치

제26조(공공기관의 영상정보처리기기 설치·운영 사무의 위탁) ① 법 제25조제8항 단서에 따라 공공기관이 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁하는 사무의 목적 및 범위

2. 재위탁 제한에 관한 사항

3. 영상정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항

4. 영상정보의 관리 현황 점검에 관한 사항

5. 위탁받는 자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

자료: 국가법령정보센터 제공 자료 재구성

공사와 ◇◇◇(주)와의 용역 계약은 1년 단위로 매년 체결되므로, 용역계약의 과업범위에 포함된 CCTV 업무와 관련해 「개인정보 보호법 시행령」 제26조 제1항에 따라 다섯 가지 사항이 포함된 문서(이하 “해당 문서”라 한다)를 체결하는 경우

해당 문서의 유효기간은 본 계약인 용역 계약의 계약기간까지이고, 따라서 용역 계약이 새로 체결되면 해당 문서 역시 다시 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 대상 기간(2020년 1월~2023년 3월)에 해당하는 시설 관리 업무 위탁 계약을 검토한 결과, 공사는 CCTV 업무 위탁과 관련하여 해당 문서를 별도로 체결하지 않다가 2022년에 ■■■팀이 주관하여 최초로 체결하였고, 그 범위를 본사 시설에 한정하지 않았기에 해당 문서를 통해 본사뿐만 아니라 ◇◇◇(주)가 관리를 위탁받게 된 공사의 모든 CCTV 시설의 위탁에 대해 합의했다고 볼 수 있다.

그런데 ■■■팀은 2023년분의 본사 시설 관리 위탁 계약을 ◇◇◇(주)와 체결하면서 해당 문서를 다시 체결하지 않아 현재 2023년분의 계약에 대해서는 「개인정보 보호법」 및 동법 시행령이 정한 필수 사항이 문서화 되어 있지 않은 것으로 나타났다.

관계부서 의견 및 검토결과

■■■팀은 감사 결과를 받아들이면서 ◇◇◇(주)와 CCTV 업무 위탁 관련한 별도 계약을 체결하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 CCTV 업무 위탁과 관련하여 「개인정보 보호법」 및 동법 시행령이 정한 필수 사항을 문서화하는 별도 계약을 ◇◇◇(주)와 체결하시기 바랍니다. (권고)